

تقرير كشف خبرة

القضية للتنفيذية الحقوقية رقم ٢٠٢٣/٥١٨

بناءً على فتحنا خبراء في القضية للتنفيذية الحقوقية رقم ٢٠٢٣/٥١٨ م من قبل طوفة رئيس تنفيذ محكمة صلح لواء الكوره الأكرم والجارية على قطعة الأرض رقم (١٣٢) من حوض خلة ضبيع الغربي رقم (١٤) لوحة رقم (٢٣) من أراضي بلدة الاشرفية وحده الوصول إلى قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعية السيد مأمور تنفيذ محكمة الكوره المحترم وبدلالة وكيل المدعي والوقوف عليها حيث قام السيد مأمور تنفيذ محكمة الكوره بتسليماً الميراثات العائدة للقضية موضوع الدعوى ثم قام بتحليلنا القسم القانوني بأن نقوم بالمهمة الموكولة إلينا بكل صدق وأمانة وإخلاص ولما قام بإفهامنا المهمة الموكولة إلينا وتتمثل المهمة الموكولة إلينا بما يلي :

١- مطابقة الميراثات مع بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية .
٢- وصف العقار موضوع الدعوى وصفاً شاملاً ودقيقاً .

٣- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من أشجار وإنشاءات وبين مساحتها وفيما إذا كانت مشغولة أم لا ومن شاطئها وبين إذا كان مقام حاليها أية إنشاءات أو أشجار وبين سعر المتر المربع الواحد مع مراعاة أسعار العقارات للمجاورة ومراعاة أحكام المواد (٨٣ و ٨٤ و ٨٥ و ٨٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل ولن يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وأمانة وإن يقوم بالإفصاح عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيثيته واستقلاليته عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة إن وجد ذلك وكذلك للتقيد بعدم تعلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة وإعلام المحكمة بأي صعوبات تطرأ أثناء عمل الخبير أو محاولة التأثير عليه من أي طرف وعدم الإفصاح عما جاء في تقرير الخبرة لأي طرف قبل نكته من قبل المحكمة وإعادة الوثائق والمستندات للمسلمة إليه مع تقرير الخبرة ولن يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفاً بين عدد الحسابات والأيام التي استغرقتها مهمته ولن يشمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وخطائه ومكان عمله وفيما إذا قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وإن يذكر الخبير الوقائع التي لم الاستناد إليها أو افترضها في أرائه واستنتاجاته وبين عدد المرات التي قام بها بزيارة الأمر محل الكشف وعدد المرات التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى وتحديد الوثائق التي تم الاعتماد عليها بتقرير خبرته وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها إن وجدت وكذلك توضيح الطرق والأسس التي قام باستخدمها لغايات الوصول لاستنتاجاته والآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير خبرته ودرجة تأييده لها.

وعلى ضوء المهمة الموكولة إلينا وبعد تقديم تقرير أولي من قبلنا عن الوصف الشامل والدقيق لقطعة الأرض موضوع الدعوى فقد طلبنا الإمهال من السيد مأمور تنفيذ محكمة الكوره المحترم لحين تقديم تقرير كشف لاحق بالمهمة الموكولة إلينا فوافقت مشكورة .
وبعد الرجوع إلى للعقل موضوع الدعوى وأخذ القياسات اللازمة وإجراء الحسابات فلنا تبين لهيئة المحكمة للموقرة ما يلي :

أولاً) إن سند تسجيل الأراضي ومخطط الأراضي ومخطط الموقع والترسيم تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية وقطعة الأرض من نوع الملك وتبلغ مساحتها (١٨٣١) متراً مربعاً وتقع للقطعة إلى الجهة الجنوبية الغربية من بلدة الاشرفية وتقع إلى الجهة الشرقية من شارع الاشرفية - كنزراكب الرئيسي والقطعة غير منتظمة الشكل تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء والقطعة مزروعة بأشجار مثمرة مختلفة الأنواع والأصناف وخالية من الأبنية والإنشاءات وتقع على طول واجهة القطعة الغربية شارع تنظيمي بعرض (١٢) متر مفتوح ومعبّد جزء منه وعلى واجهة القطعة الشمالية شارع تنظيمي بعرض (١٢) متر مفتوح ومعبّد جزء منه وعلى طول

واجهة القطعة الجنوبية شارع تنظيمي بمعرض (١٢) متر غير مقنوح وعلى أبعاد متفاوتة تنتشر الأبنية السكنية وتصل القطعة للخدمات وقد قمنا بإعطاء وصفا شاملا ونقيحا للسيد مأمور تنفيذ محكمة الكورة المحترم أثناء الكشف الأولي بمعيته .

بناءً على ما تقدم وفي ضوء الأسس والمعايير الفنية والمساحية والهندسية وتقدير قيمتها وفق نظم التقدير المتبعة (بطريقة المقارنة) وبعد مراعاة طبيعة الأرض الطبوغرافية ونوع التنظيم فيها وموقعها والاستعمالات المعدة لها وقربها من الخدمات العامة وأسعار العقارات المجاورة لها والعمالة في صنفها التنظيمية وموقعها الطبوغرافي وبعد مراعاة أحكام المادة (١٧٨ و ١٩٠) من قانون الملكية العقارية رقم (١٣ لسنة ٢٠١٩) فإتينا تقدر قيمة للمتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى بمبلغ (١٤) دينار فتكون قيمتها تساوي:

$$٤٨٢١ \text{ متر مربع} \times ١٤ \text{ دينار} = ٦٧٦٣٤ \text{ دينار}$$

ثالثاً) يوجد على قطعة الأرض موضوع الدعوى الأشجار المبينة كما في الجدول التالي مع تقدير قيمتها كما يلي :

الرقم	النوع	العدد	العمر/سنه	قيمة الشجرة الواحدة/دينار	القيمة الإجمالية/دينار
١	زيتون	١٥	٣٠	١٨٠	٢٧٠٠
٢	زيتون	١٠	١٥	٩٠	٩٠٠
٣	حرجي	٥	٢٥	٧٥	٣٧٥
٤	حرجي	٢٥	١٠	٣٠	٧٥٠
المجموع					٤٧٢٥ دينار

بناءً على ما تقدم فإن مجموع قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من أشجار تساوي :

$$٦٧٦٣٤ \text{ دينار} + ٧٢٥ \text{ دينار} = ٧٢٣٥٩ \text{ دينار}$$

اثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون دينار .

ثالثاً) إن مجموع حصص الشركاء في قطعة الأرض موضوع الدعوى كما ورد في سند تسجيل الأراضي المبرز لدينا تساوي (٩٦) حصة وإن حصص الشريك (سعيد طالب بركات عقيله) تساوي (٨) حصص وعليه فإن قيمة حصص الشريك (سعيد طالب بركات عقيله) تساوي :

$$\text{مجموع قيمة قطعة الأرض وما عليها من أشجار} \div \text{مجموع الحصص} \times \text{حصة الشريك وتساوي:}$$

$$(٧٢٣٥٩ \text{ دينار} \div ٩٦ \text{ حصة}) \times ٨ \text{ حصة} = ٦٠٢٩,٩١٧ \text{ دينار}$$

سنة آلاف وتسعة وخمسون دينار وتسعمائة وسبعة عشر فلس .

وأخيراً نرجو ان يبين لهيئة المحكمة الموقرة لنا كل من المهندس الزراعي عبدالله خلف محمد كتمان سكان كفر جاز - أريد والمصاح المرخص أحمد محمد جميل الخطيب سكان أريد وطلد إعدادنا لتقرير الخبرة أننا قد راعينا ما يلي :

- ١- أن خبرتنا تمت بناءً على المبررات التي سلمت لنا من قبل السيد مأمور تنفيذ محكمة الكورة المحترم وأتينا قمنا بإعداد تقرير الخبرة بعد الكشف على العقار وإتينا قمنا بإعداد تقرير الخبرة دون صعوبات اعترضت صلتنا أو محاولات للتأخير علينا من أي شخص .
- ٢- لا يوجد أية علاقة أو قرابة أو عداوة فيما بيننا وبين أطراف القضية موضوع الدعوى وبيننا وبين هيئة المحكمة الموقرة ولا يوجد أية ظروف أو أسباب من شأنها إثارة للشك حول حيادتنا واستقلالنا عن أطراف القضية موضوع الدعوى وهيئة المحكمة الموقرة .

٣- لقد قمنا بالكشف على قطعة الأرض موضوع الدعوى مرة واحدة بالإضافة إلى مرافقتنا العديد من أمور تنفيذ محكمة الكوره المحترم عند إجراء الكشف حيث قمنا بأخذ الإقيسة اللازمة لإتمام مهمتنا حسب الأصول وكانت عدد ساعات العمل لإعداد التقرير حوالي (١٢) ساعة منها ساعات عمل ميداني ومنها ساعات عمل مكتبي وإن الطرق والأسس التي قمنا باستخدامها تتمثل بمهرزات للقضية موضوع الدعوى التي بنينا عليها ما توصلنا إليه من رأي وقناعة بعد مراعاة المعسر الإداري عند التقدير ومراعاة أسعار القطع للمجاورة ومراعاة الأسس والمعايير الفنية والمسالحية والهندسية المطلوبة من حيث نوعها وطبيعتها وموقعها وشكلها ونوع تربتها ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء ومدى استفادتها من الخدمات العامة ومدى قربها وبعدها عن مناطق العمران وما عليها من أشجار ومنشآت عند إعدادنا تقرير الخبرة.

وهذه خيرتنا والله الموفق .

تحريراً في ٢٠٢٢/١١/٢٠م

المرخص الخبير الفني / المساح للمرخص
أحمد محمد جمال الخطيب



الخبير الفني / المهندس الزراعي
عبدالله خلف محمد كنعان

